Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anlage 1 zum Nutzungsvertrag software:112 · Stand September 2026

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über die Nutzung der Cloud-Software software:112 zwischen der Hohenstein Consulting OG, Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen, FN 582923 s (Landesgericht Wiener Neustadt), UID ATU78564457 („Anbieter“) und dem Kunden. Die Software richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 1 UGB (Weinbau- und Landwirtschaftsbetriebe, Weinhandel, Steuerberater); Verbraucherverträge werden nicht geschlossen.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Anbieter ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Individuelle Vereinbarungen im Nutzungsvertrag gehen diesen AGB vor.

1.3 Der Anbieter kann diese AGB mit Wirkung für die Zukunft ändern. Änderungen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor Wirksamwerden per E-Mail und in der Anwendung mitgeteilt; widerspricht der Kunde nicht bis zum Wirksamwerden, gelten sie als angenommen. Auf diese Folge wird in der Mitteilung hingewiesen. Bei Widerspruch kann jede Seite den Vertrag zum Wirksamwerden der Änderung kündigen.

2. Vertragsabschluss

2.1 Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Nutzungsvertrags oder elektronisch durch die Buchung eines Pakets in der Anwendung (Registrierung, Bestätigung dieser AGB und der Auftragsverarbeitungsvereinbarung, Hinterlegung der Zahlungsdaten) und die Bestätigungs-E-Mail des Anbieters zustande. Die Darstellung der Pakete auf der Website ist kein bindendes Angebot.

2.2 Der Kunde sichert zu, als Unternehmer zu handeln, und benennt bei Registrierung eine vertretungsbefugte Person als Betriebsleiter-Zugang. Handlungen, die über diesen Zugang oder von ihm eingeladene Benutzer vorgenommen werden, werden dem Kunden zugerechnet.

2.3 Die ersten 14 Tage nach Freischaltung sind eine kostenlose Testphase. Wird der Vertrag in dieser Zeit nicht beendet, beginnt die entgeltliche Nutzung automatisch mit dem gebuchten Paket.

3. Leistungen des Anbieters

3.1 Der Anbieter stellt software:112 als Software as a Service über das Internet bereit. Leistungsumfang und Module ergeben sich aus dem gebuchten Paket (Basis, Standard, Premium) laut Nutzungsvertrag bzw. der jeweils aktuellen Paketbeschreibung in der Anwendung. Der Übergabepunkt ist der Ausgang des Rechenzentrums; für die Internetverbindung und die Endgeräte des Kunden ist dieser selbst verantwortlich.

3.2 Der Anbieter entwickelt die Software laufend weiter und stellt Updates ohne gesonderte Berechnung bereit. Er ist berechtigt, Funktionen zu ändern, zu erweitern oder durch gleichwertige zu ersetzen, wenn dies dem technischen Fortschritt, der Sicherheit, geänderten Rechtsvorschriften oder der Weiterentwicklung dient und der vertragliche Leistungsumfang insgesamt gewahrt bleibt. Wesentliche Einschränkungen werden mindestens vier Wochen vorher angekündigt.

3.3 Der Anbieter strebt eine Verfügbarkeit von 99 % im Monatsmittel am Übergabepunkt an. Nicht als Ausfall gelten angekündigte Wartungsfenster (in der Regel werktags 20–06 Uhr oder am Wochenende, Ankündigung mindestens 48 Stunden vorher in der Anwendung), Notfallwartungen zur Abwehr von Sicherheitsrisiken, Störungen bei Vorleistern (Rechenzentrum, Zahlungs-, E-Mail- oder KI-Dienste) sowie Umstände außerhalb des Einflussbereichs des Anbieters.

3.4 Support wird per E-Mail an Werktagen (Mo–Fr, 08–17 Uhr, ausgenommen österreichische Feiertage) geleistet. Der Anbieter bemüht sich um eine erste Reaktion binnen eines Werktags; betriebsverhindernde Störungen werden vorrangig bearbeitet. Schulung, Datenmigration aus Drittsystemen über die Importfunktionen hinaus, individuelle Anpassungen und Beratung sind gesondert zu beauftragende Leistungen.

3.5 Der Anbieter sichert die Daten des Kunden täglich; Sicherungen werden mindestens sieben Tage aufbewahrt. Eine Wiederherstellung einzelner vom Kunden gelöschter Datensätze aus der Sicherung ist eine gesonderte Leistung.

3.6 Funktionen mit künstlicher Intelligenz („Frag dein Weingut“, bot:112, Belegerkennung) liefern Vorschläge und Auswertungen auf Basis der Daten des Kunden. Sie ersetzen keine fachliche, steuerliche oder rechtliche Prüfung; **der**

Kunde prüft KI-Ergebnisse vor ihrer Verwendung. Der Anbieter übermittelt dazu nur die für die jeweilige Anfrage nötigen Daten an den KI-Dienstleister (Anlage 2); eine Verwendung zum Training von KI-Modellen ist vertraglich ausgeschlossen.

3.7 Meldungs- und Buchhaltungsfunktionen (Umsatzsteuervoranmeldung, Erntemeldung, Kellerbuch, Prüfnummernantrag, BMD-Übergabe, Kontierungsvorschläge) unterstützen den Kunden bei der Erfüllung seiner Pflichten. **Die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit von Meldungen und Buchungen bleibt in der Verantwortung des Kunden bzw. seines Steuerberaters.**

4. Pflichten des Kunden

4.1 Der Kunde nutzt die Software ausschließlich für den eigenen Betrieb bzw. die eigenen Betriebe (je Betrieb ein Mandant) und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Eine Nutzung für Dritte, Vermietung, Weitergabe von Zugangsdaten außerhalb des eigenen Betriebs, automatisiertes Auslesen (Scraping) oder Reverse Engineering sind untersagt.

4.2 Der Kunde schützt Zugangsdaten vor unbefugtem Zugriff, verwendet sichere Passwörter, legt Benutzer nur für eigene Mitarbeiter oder Beauftragte an, entfernt ausgeschiedene Benutzer unverzüglich und informiert den Anbieter sofort über einen Verdacht auf Missbrauch.

4.3 Der Kunde ist für Inhalt, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihm eingegebenen oder importierten Daten verantwortlich, insbesondere dafür, dass er zur Verarbeitung personenbezogener Daten seiner Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter berechtigt ist und Betroffene, soweit erforderlich, informiert hat (z. B. Newsletter-Einwilligungen).

4.4 Der Kunde hält seine Stammdaten (Firma, Adresse, UID, Rechnungs-E-Mail, Zahlungsdaten) aktuell. Rechnungen und Vertragsmitteilungen werden elektronisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebsleiter-Zugangs übermittelt.

5. Entgelt, Zahlung, Preisanpassung

5.1 Es gelten die Entgelte des gebuchten Pakets laut Nutzungsvertrag bzw. Preisliste zum Zeitpunkt der Buchung, jeweils pro Betrieb und Monat, netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Entgelt ist monatlich im Voraus fällig.

5.2 Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe per Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift; bei Vereinbarung von Zahlung auf Rechnung beträgt das Zahlungsziel 14 Tage ab Rechnungsdatum. Ein Paketwechsel wird sofort wirksam und anteilig abgerechnet; ein Wechsel in ein kleineres Paket wird ab dem nächsten Abrechnungsmonat gutgeschrieben bzw. anteilig verrechnet.

5.3 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen (§ 456 UGB) und ein pauschaler Betreibungskostenersatz von 40 Euro (§ 458 UGB). Nach Mahnung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von 14 Tagen darf der Anbieter den Zugang sperren; die Daten bleiben erhalten und der Zugang wird nach Zahlungseingang wieder freigeschaltet. Nach weiteren 30 Tagen kann der Anbieter den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

5.4 Der Anbieter kann die Entgelte einmal jährlich, frühestens zwölf Monate nach Vertragsbeginn, an die Entwicklung der Kosten (insbesondere Rechenzentrums-, Lizenz- und Personalkosten) anpassen, höchstens jedoch um den Prozentsatz, um den sich der Verbraucherpreisindex 2020 der Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr verändert hat, zuzüglich drei Prozentpunkte. Anpassungen werden zwei Monate vorher angekündigt; der Kunde kann bis zum Wirksamwerden zum selben Zeitpunkt kündigen.

5.5 Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

6. Laufzeit und Beendigung

6.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats gekündigt werden – per E-Mail, schriftlich oder durch den Kunden in der Anwendung unter „Mein Betrieb → Abo & Paket“.

6.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für den Anbieter insbesondere vor, wenn der Kunde trotz Abmahnung wesentlich gegen Punkt 4 verstößt, wenn die Nutzung die Sicherheit oder Verfügbarkeit des Dienstes für andere Kunden gefährdet oder bei Zahlungsverzug nach Punkt 5.3.

6.3 Nach Vertragsende bleibt der Zugang 30 Tage im Lesemodus bestehen, damit der Kunde seine Daten über die Exportfunktionen (CSV, Excel, PDF, BMD-Buchungsstapel) sichern kann. Danach werden die Daten des Mandanten einschließlich Sicherungen innerhalb von weiteren 30 Tagen gelöscht, soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten des Anbieters (z. B. Rechnungsdaten) entgegenstehen. Auf Wunsch stellt der Anbieter vor der Löschung gegen Aufwandsersatz einen Gesamtexport bereit.

7. Rechte an der Software und an Daten

7.1 Alle Rechte an der Software, ihrer Struktur, Oberfläche, Dokumentation und Weiterentwicklungen stehen dem Anbieter bzw. seinen Lizenzgebern zu. Der Kunde erhält für die Vertragsdauer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die Software für den eigenen Betrieb zu nutzen.

7.2 Alle vom Kunden eingegebenen oder importierten Daten und die daraus erzeugten Dokumente (Rechnungen, Meldungen, Auswertungen) bleiben in seinem Eigentum bzw. seiner Verfügungsbefugnis. Der Anbieter darf sie ausschließlich zur Vertragserfüllung verarbeiten. Anonymisierte, nicht auf den Kunden rückführbare Nutzungsstatistiken darf der Anbieter zur Verbesserung der Software auswerten.

7.3 Verbesserungsvorschläge und Rückmeldungen des Kunden darf der Anbieter ohne Vergütung in die Software einfließen lassen. Der Anbieter darf den Kunden nach Rücksprache als Referenz nennen; der Kunde kann dem jederzeit widersprechen.

8. Gewährleistung

8.1 Der Anbieter gewährleistet, dass die Software im Wesentlichen die in der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung genannten Funktionen aufweist. Mängel sind mit nachvollziehbarer Beschreibung zu melden; der Anbieter behebt sie innerhalb angemessener Frist durch Fehlerbehebung, Umgehungslösung oder Update. Schlägt die Behebung wiederholt fehl, kann der Kunde für den betroffenen Zeitraum eine angemessene Entgeltminderung verlangen.

8.2 Unerhebliche Abweichungen, Störungen aufgrund der Umgebung des Kunden (Browser, Endgeräte, Internetverbindung) oder aufgrund von Vorleistern sowie Funktionen, die als Beta oder Vorschau gekennzeichnet sind, begründen keine Gewährleistungsansprüche. § 924 ABGB (Vermutung der Mangelhaftigkeit) ist ausgeschlossen.

9. Haftung

9.1 Der Anbieter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, ausgenommen die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; in diesem Fall ist die Haftung auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

9.2 Die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Folgeschäden, Ansprüche Dritter sowie für Datenverlust, soweit er durch die vertraglich vorgesehene Sicherung oder durch zumutbare eigene Exporte des Kunden vermeidbar gewesen wäre, ist ausgeschlossen. Insgesamt ist die Haftung des Anbieters je Vertragsjahr mit dem vom Kunden in den zwölf Monaten vor dem Schadensfall bezahlten Entgelt begrenzt.

9.3 Der Anbieter haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung von Meldungen, Buchungen, Kontierungen oder KI-Ergebnissen entstehen, die der Kunde nicht gemäß Punkt 3.6 und 3.7 geprüft hat, sowie nicht für Handlungen oder Unterlassungen des Steuerberaters oder anderer vom Kunden beigezogener Dritter.

9.4 Schadenersatzansprüche sind bei sonstigem Ausschluss binnen sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger gerichtlich geltend zu machen. Der Kunde hält den Anbieter schad- und klaglos, wenn Dritte Ansprüche wegen der vom Kunden eingegebenen Daten oder wegen einer vertragswidrigen Nutzung erheben.

10. Datenschutz und Vertraulichkeit

10.1 Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, gilt die Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO (Anlage 2). Für die Verarbeitung der Vertrags- und Kontaktdaten des Kunden selbst ist der Anbieter Verantwortlicher; Einzelheiten enthält die Datenschutzerklärung unter software112.icp-consultants.at/datenschutz.

10.2 Beide Seiten behandeln Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen der jeweils anderen Seite, von denen sie im Rahmen des Vertrags Kenntnis erlangen, vertraulich und verwenden sie nur zur Vertragserfüllung. Diese Pflicht gilt drei Jahre über das Vertragsende hinaus.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbieters.

11.2 Der Anbieter darf sich zur Erfüllung Subunternehmer bedienen (insbesondere für Entwicklung, Betrieb, Support und Rechenzentrumsleistungen) und Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf ein verbundenes Unternehmen oder einen

Rechtsnachfolger übertragen; der Kunde wird darüber informiert und kann in diesem Fall zum Übertragungszeitpunkt kündigen. Der Kunde darf den Vertrag nur mit Zustimmung des Anbieters übertragen.

11.3 Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; E-Mail genügt. Erklärungen des Anbieters an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebsleiter-Zugangs gelten als zugegangen. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt für Lücken.

Entwurf zur rechtlichen Prüfung – Stand September 2026

Auftragsverarbeitungsvereinbarung

Anlage 2 zum Nutzungsvertrag software:112 · nach Art. 28 DSGVO · Stand September 2026

zwischen dem Kunden laut Nutzungsvertrag als **Verantwortlichem** und der **Hohenstein Consulting OG, Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen, FN 582923 s (Landesgericht Wiener Neustadt), UID ATU78564457** als **Auftragsverarbeiter** („Anbieter“).

1. Gegenstand, Dauer, Art und Zweck der Verarbeitung

1.1 Der Anbieter betreibt für den Verantwortlichen die Cloud-Software software:112 und verarbeitet dabei personenbezogene Daten in dessen Auftrag. Gegenstand, Art und Zweck sind die Bereitstellung, das Hosting, die Sicherung und der Support der Software zur Betriebsführung eines Weinbaubetriebs (Anhang A). Die Vereinbarung gilt für die Dauer des Nutzungsvertrags und bis zur Löschung der Daten nach Punkt 9.

1.2 Die Verarbeitung findet in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union statt (derzeit Irland). Eine Verarbeitung in Drittländern erfolgt nur durch die in Anhang B genannten Subauftragsverarbeiter unter den dort genannten Garantien (Angemessenheitsbeschluss bzw. Standardvertragsklauseln nach Art. 46 DSGVO).

2. Weisungen des Verantwortlichen

2.1 Der Anbieter verarbeitet die Daten ausschließlich im Rahmen des Nutzungsvertrags, dieser Vereinbarung und der dokumentierten Weisungen des Verantwortlichen. Die Nutzung der Software durch den Verantwortlichen und seine Benutzer (Eingabe, Import, Export, Löschung, Freigabe von Modulen, Einladung von Benutzern) gilt als Weisung. Weitere Weisungen sind in Textform an den Support zu richten.

2.2 Ist der Anbieter der Auffassung, dass eine Weisung gegen Datenschutzrecht verstößt, informiert er den Verantwortlichen unverzüglich und darf die Ausführung bis zur Bestätigung aussetzen. Ist der Anbieter durch Unions- oder Mitgliedstaatenrecht zu einer Verarbeitung verpflichtet, teilt er dies vor der Verarbeitung mit, sofern das Recht dies nicht verbietet.

3. Pflichten des Anbieters

3.1 Der Anbieter verpflichtet alle mit der Verarbeitung befassten Personen zur Vertraulichkeit und unterrichtet sie über die datenschutzrechtlichen Pflichten. Der Zugriff auf Kundendaten ist auf die für Betrieb, Fehlerbehebung und Support notwendigen Personen beschränkt und wird protokolliert.

3.2 Der Anbieter trifft die in Anhang C beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und überprüft sie regelmäßig. Er darf sie an den Stand der Technik anpassen, sofern das Schutzniveau nicht unterschritten wird.

3.3 Der Anbieter unterstützt den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln bei der Beantwortung von Anträgen betroffener Personen (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch). Die Software stellt dafür Such-, Export- und Löschfunktionen bereit; darüber hinausgehende Unterstützung erfolgt gegen angemessenen Aufwandsersatz. Wendet sich eine betroffene Person direkt an den Anbieter, leitet er das Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen weiter.

3.4 Der Anbieter unterstützt den Verantwortlichen bei der Einhaltung der Pflichten nach Art. 32 bis 36 DSGVO (Sicherheit, Meldung von Verletzungen, Datenschutz-Folgenabschätzung, vorherige Konsultation) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen.

3.5 Der Anbieter meldet dem Verantwortlichen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die dessen Daten betrifft, **unverzüglich, spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden**, an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebsleiter-Zugangs mit den nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO erforderlichen Angaben, soweit sie vorliegen; fehlende Angaben werden nachgereicht.

3.6 Der Anbieter benennt dem Verantwortlichen einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen (derzeit: office@hohenstein-partner.at). Ein Datenschutzbeauftragter ist nach derzeitigem Stand gesetzlich nicht erforderlich; sollte einer bestellt werden, werden dessen Kontaktdaten mitgeteilt.

4. Subauftragsverarbeiter

4.1 Der Verantwortliche genehmigt allgemein die Beauftragung der in Anhang B genannten Subauftragsverarbeiter. Der Anbieter schließt mit ihnen Verträge, die ihnen im Wesentlichen dieselben Datenschutzpflichten auferlegen wie diese Vereinbarung, und bleibt gegenüber dem Verantwortlichen für deren Erfüllung verantwortlich.

4.2 Beabsichtigte Änderungen (Hinzufügen oder Ersetzen) teilt der Anbieter mindestens vier Wochen vorher per E-Mail und in der Anwendung mit. Der Verantwortliche kann binnen zwei Wochen aus wichtigem datenschutzrechtlichen Grund widersprechen; kommt keine Einigung zustande, kann jede Seite den Nutzungsvertrag zum Wirksamwerden der Änderung kündigen. Optionale Subauftragsverarbeiter (Anhang B, „nur bei Aktivierung“) werden erst mit der Aktivierung des jeweiligen Moduls durch den Verantwortlichen eingesetzt.

5. Kontrollrechte

5.1 Der Anbieter stellt dem Verantwortlichen alle Informationen zur Verfügung, die zum Nachweis der Einhaltung dieser Vereinbarung erforderlich sind, und ermöglicht Überprüfungen. Der Nachweis kann durch Selbstauskunft, aktuelle Zertifikate oder Prüfberichte der Rechenzentrumsbetreiber (z. B. SOC 2, ISO 27001) und eine Beschreibung der Maßnahmen nach Anhang C erbracht werden.

5.2 Prüfungen vor Ort erfolgen nach Ankündigung mit angemessener Frist (mindestens vier Wochen, außer bei einem konkreten Verdacht auf Verstöße oder auf Anordnung einer Aufsichtsbehörde), zu den üblichen Geschäftszeiten, höchstens einmal jährlich, ohne unverhältnismäßige Störung des Betriebs; der Anbieter kann eine Vertraulichkeitsverpflichtung des Prüfers verlangen. Der Aufwand über einen Prüftag hinaus wird angemessen vergütet.

6. Rechte der Betroffenen und Auskunftsersuchen Dritter

6.1 Anfragen von Behörden oder Dritten, die Daten des Verantwortlichen betreffen, leitet der Anbieter, soweit rechtlich zulässig, unverzüglich an den Verantwortlichen weiter und gibt Daten nur heraus, wenn er rechtlich dazu verpflichtet ist; in diesem Fall beschränkt er die Herausgabe auf das erforderliche Maß.

7. Haftung

7.1 Für die Haftung gilt Art. 82 DSGVO. Im Innenverhältnis gilt die Haftungsregelung des Nutzungsvertrags bzw. der AGB, soweit nicht zwingendes Recht entgegensteht. Der Verantwortliche stellt sicher, dass die Verarbeitung durch ihn rechtmäßig ist (insbesondere Rechtsgrundlage, Informationspflichten, Einwilligungen für Newsletter).

8. Dokumentation

8.1 Der Anbieter führt ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO. Die Software protokolliert wesentliche Verarbeitungsschritte (Anmeldungen, Importe, Exporte, Übergaben an den Steuerberater, Änderungen an Benutzern und Modulen) je Mandant.

9. Beendigung und Löschung

9.1 Nach Ende des Nutzungsvertrags kann der Verantwortliche seine Daten 30 Tage lang selbst exportieren. Danach löscht der Anbieter die Daten des Mandanten einschließlich Sicherungskopien innerhalb weiterer 30 Tage und bestätigt die Löschung auf Anfrage in Textform. Daten, die der Anbieter aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten weiter speichern muss, werden gesperrt und nach Ablauf der Frist gelöscht.

9.2 Diese Vereinbarung geht bei Widersprüchen dem Nutzungsvertrag und den AGB vor, soweit datenschutzrechtliche Pflichten betroffen sind. Änderungen bedürfen der Textform. Es gilt österreichisches Recht; Gerichtsstand laut Nutzungsvertrag.

Anhang A – Gegenstand der Verarbeitung

Kategorien betroffener Personen	Kunden und Interessenten des Betriebs (Privatkunden, Gastronomie, Handel, Export), Ansprechpersonen bei Firmen, Lieferanten und Traubenlieferanten, Mitarbeiter und Benutzer des Betriebs, Steuerberater und sonstige Beauftragte, Newsletter-Empfänger, Besucher (Besuchsplanung, Aktivitäten).

Kategorien personenbezogener Daten	Stammdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Sprache, Segment, Geburtsdatum bei Kontakten), Vertrags- und Zahlungsdaten (Rechnungen, Zahlungsziel, Skonto, Debitoren-/Kreditorennummern, Zahlungsstatus, Bankverbindung bei Belegen), Kommunikationsdaten (E-Mails, Aktivitäten, Notizen, Newsletter-Einwilligungen und -Statistiken), Belege und Buchungsdaten der E&A-Rechnung, Benutzerdaten (Name, E-Mail, Rolle, Anmeldeprotokoll), Standortdaten von Weingärten (Flächen, Feldnummern) mit Bezug zum Betrieb.
Besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO)	Nicht vorgesehen. Der Verantwortliche verpflichtet sich, keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten einzugeben.
Zweck	Betriebsführung des Weinbaubetriebs: Kundenverwaltung, Verkauf und Rechnungslegung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Übergabe an den Steuerberater, Newsletter (bei Aktivierung), Weinrechtsmeldungen, Auswertungen, KI-gestützte Abfragen zu den eigenen Betriebsdaten.
Art der Verarbeitung	Erhebung, Speicherung, Organisation, Anpassung, Abfrage, Verwendung, Übermittlung an vom Verantwortlichen gewählte Empfänger (Steuerberater, Newsletter-Empfänger, Zahlungsdienstleister), Sicherung, Löschung.

Anhang B – Subauftragsverarbeiter

Unternehmen	Leistung	Ort der Verarbeitung	Garantie / Einsatz
Supabase, Inc. (Delaware, USA)	Datenbank, Authentifizierung, Dateispeicher	EU – Irland (AWS eu-west-1)	Data Processing Addendum mit EU-Standardvertragsklauseln; Daten verbleiben in der EU
Vercel Inc. (Kalifornien, USA)	Hosting der Anwendung, Auslieferung	EU – Frankfurt (Serverless-Funktionen); Edge-Netzwerk weltweit für statische Inhalte	DPA mit EU-Standardvertragsklauseln, EU-US Data Privacy Framework
Stripe Payments Europe Ltd. (Dublin, Irland)	Zahlungsabwicklung des Abos (nur Vertrags- und Zahlungsdaten des Verantwortlichen)	EU – Irland; Stripe Inc. USA	Stripe DPA, Standardvertragsklauseln, EU-US DPF – Stripe ist für Zahlungsdaten eigenständig Verantwortlicher
Anthropic, PBC (Kalifornien, USA)	KI-Funktionen: „Frag dein Weingut“, bot:112, Belegerkennung – nur die für die Anfrage nötigen Daten	USA	Commercial Terms mit DPA und Standardvertragsklauseln; kein Training mit Kundendaten; nur bei Nutzung der KI-Funktionen
Brevo – Sendinblue GmbH (Berlin, Deutschland)	Newsletter-Versand und -Statistik	EU – Deutschland/Frankreich	DPA nach Art. 28 DSGVO; nur bei Aktivierung des Newsletter-Moduls
Microsoft Ireland Operations Ltd. (Dublin)	Anbindung Microsoft 365 (E-Mail, Kalender) des Verantwortlichen	EU	Microsoft Products and Services DPA; nur bei Aktivierung durch den Verantwortlichen mit dessen eigenem Microsoft-Konto
SumUp Payments Ltd. / SumUp Ltd.	Kartenterminal-Anbindung (Zahlungsdaten der Kunden des Betriebs)	EU – Irland; UK	SumUp DPA, Angemessenheitsbeschluss UK; nur bei Aktivierung der Zusatzoption

Unternehmen	Leistung	Ort der Verarbeitung	Garantie / Einsatz
IC&P Consultants e.U., Jörgen Vöhringer (Österreich)	Entwicklung, Wartung, technischer Support und Betrieb im Auftrag des Anbieters	Österreich	Auftragsverarbeitungsvertrag mit Vertraulichkeitsverpflichtung; Zugriff nur zur Fehlerbehebung und auf Wunsch des Verantwortlichen

Anhang C – Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Zutritts- und Zugangskontrolle	Betrieb ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren (ISO 27001, SOC 2) der Subauftragsverarbeiter; kein eigener Serverbetrieb. Benutzeranmeldung mit persönlichen Zugangsdaten, Passwortmindestlänge, optional Anmeldung über Microsoft 365; automatische Abmeldung nach einstellbarer Inaktivität; administrative Zugänge des Anbieters mit Mehrfaktor-Authentifizierung.
Zugriffskontrolle und Mandantentrennung	Strikte Trennung der Mandanten auf Datenbankebene (Row Level Security): jede Abfrage ist auf den Betrieb des angemeldeten Benutzers beschränkt. Rollenkonzept (Betriebsleiter, Winzer/Kellermeister, Nur-Lesen) mit abgestuften Rechten; der Betriebsleiter verwaltet Benutzer selbst und kann jede Mitgliedschaft – auch die des Anbieters – jederzeit deaktivieren.
Übertragungs- und Transportkontrolle	Verschlüsselte Übertragung (TLS 1.2+) zwischen Browser, Anwendung und Datenbank; Verschlüsselung der Daten und Sicherungen im Ruhezustand (AES-256) beim Rechenzentrumsbetreiber; Zugriffsschlüssel und Geheimnisse ausschließlich in gesicherten Umgebungsvariablen.
Eingabe- und Verarbeitungskontrolle	Protokollierung von Anmeldungen, Importen, Exporten, Übergaben an den Steuerberater, Änderungen an Benutzern und Modulen; Sperre abgeschlossener Buchungsperioden; Nachvollziehbarkeit von Datenimporten (Quelle und Zeitpunkt je Datensatz).
Verfügbarkeit und Belastbarkeit	Tägliche automatische Sicherungen mit mindestens sieben Tagen Aufbewahrung, Point-in-Time-Wiederherstellung; redundante Infrastruktur der Rechenzentrumsbetreiber; Überwachung von Verfügbarkeit und Fehlern; dokumentiertes Vorgehen für Wiederherstellung und Sicherheitsvorfälle.
Trennung und Zweckbindung	Getrennte Umgebungen für Entwicklung, Test (Sandbox-Mandant mit Demodaten) und Produktion; KI-Anfragen erhalten nur die für die konkrete Abfrage nötigen Daten des jeweiligen Mandanten; keine Nutzung von Kundendaten für Modelltraining.
Organisation	Vertraulichkeitsverpflichtung aller beteiligten Personen; Prinzip der minimalen Rechte für administrative Zugänge; regelmäßige Aktualisierung von Abhängigkeiten und Sicherheitsupdates; Prüfung neuer Subauftragsverarbeiter vor Einsatz; Löschkonzept nach Vertragsende (Punkt 9).

Auftragsverarbeiter
Hohenstein Consulting OG

Ort, Datum · Unterschrift

Verantwortlicher
Kunde lt. Nutzungsvertrag

Ort, Datum · Unterschrift

Bei elektronischem Vertragsabschluss gilt die Bestätigung dieser Vereinbarung bei der Buchung in der Anwendung als Unterzeichnung.
Entwurf zur rechtlichen Prüfung – Stand September 2026